

1000100-23.2022.8.26.0565

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... resposta. Alegou que no dia do roubo não teve seus documentos pessoais extraviados e não cedeu senhas a terceiros. Pediu a concessão da tutela de urgência para que os réus abstenham-se de realizar descontos em sua conta; no mérito, a condenação da parte ré para devolução em dobro do valor subtraído, o pagamento de danos morais em R\$10.000,00 e a declaração de inexistência dos débitos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

6ª Vara Cível

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, São Caetano do Sul - SP - cep 09581-540

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000100-23.2022.8.26.0565 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000100-23.2022.8.26.0565

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Priscila Navarro Lopes

Requerido:

Itaú Unibanco S.A e outro

Juiz(a) de Direito: Dra. Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima

Vistos:

Priscila Navarro Lopes ajuizou ação pelo rito comum em face de Itaú Unibanco S.A e Banco C6 aduzindo, em síntese, que em 07/12/2021 transitava em via pública e ao parar com seu veículo no semáforo dois indivíduos desconhecidos quebraram o vidro direito do automóvel e subtraíram seu celular, que estava desbloqueado devido à utilização do aplicativo Waze. Posteriormente, constatou que houve uma transferência no valor de R\$ 9.000,00 do banco Itaú para o banco C6 e que do banco C6 foram realizadas duas transferências, no total de R\$9.000,00, além de uma terceira transferência no valor de R\$3.000,00, totalizando R\$12.000,00 transferidos para desconhecidos. Asseverou que ficou com um saldo negativo junto ao Itaú, no valor de R\$ 10.022,04; que entrou em contato com os réus para informar o ocorrido, e tentou por diversas vezes resolver a questão administrativamente, mas não obteve resposta. Alegou que no dia do roubo não teve seus documentos pessoais extraviados e não cedeu senhas a terceiros. Pediu a concessão da tutela de urgência para que os réus abstenham-se de realizar descontos em sua conta; no mérito, a condenação da parte ré para devolução em dobro do valor subtraído, o pagamento de danos morais em R\$10.000,00 e a declaração de inexistência dos débitos imputados por meio do empréstimo contratado. Juntou documentos a fls. 39/94.

O corréu "Itaú" foi citado e apresentou contestação a fls. 121/135, na qual levantou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmou que a transferência foi realizada do para outra conta de titularidade da autora, mediante senha pessoal, não havendo motivo para o banco desconfiar da transação. Defendeu o afastamento da responsabilidade objetiva e a ausência de responsabilidade da

instituição financeira. Pugnou pela improcedência do pedido inicial e juntou documentos a fls. 136/143.

Réplica a fls. 147/176.

O corréu "C6" apresentou contestação a fls. 180/238 alegando que não é possível "invadir" o seu aplicativo e isso jamais foi detectado pelo sistema de segurança do banco; que o acesso ao App e as transações ocorrem com a utilização de senha pessoal. Aduziu que o primeiro contato com o banco se deu apenas no dia 10/12/2021, ou seja, 3 dias após a ocorrência, ocasião em que foi realizado o reset do dispositivo impedindo o acesso pelo aparelho celular. Alegou que as transferências foram realizadas dias 07/12/2021, em horário comercial, e os valores transferidos eram condizentes com o perfil transacional da requerente, não havendo motivo para suspeita do requerido. Pugnou pela improcedência do pedido inicial e juntou documentos a fls. 239/297.

A autora não se manifestou em réplica (fls. 320).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 321); o Itau declinou interesse (fls. 324), o Banco C6 requereu prova pericial e a autora não indicou provas (ls. 339/341).

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, isto porque a questão controvertida é meramente de direito. Por outro lado, a prova documental produzida é suficiente para dirimir as questões de fato suscitadas.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco, tendo em vista que, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Consoante súmula 279 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Contudo, desnecessária a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, porquanto a responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, sendo a instituição financeira responsável, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados à parte autora, isto porque trata-se aqui da hipótese de responsabilidade objetiva do prestador de serviços, na forma prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Por seu turno, o artigo 14, § 3º, incisos I e II, do referido diploma legal, exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor, quando tendo prestado o serviço, o defeito inexistente ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, colhe-se dos autos que em 07/12/2021 a autora transitava com seu veículo em via pública e ao parar no semáforo dois indivíduos quebraram o vidro direito do automóvel e subtraíram seu aparelho celular (fls. 68/73), tendo sido realizada uma transferência via pix no valor de R\$9.000,00 de sua conta no Banco Itaú para sua conta no Banco C6 e em seguida do Banco C6 para terceiros, sendo os R\$9.000,00 transferidos do "Itaú", mais R\$3.000,00 do próprio "C6", totalizando R\$12.000,00 subtraídos (fls. 78/87).

Neste espeque, a hipossuficiência da autora impõe aos requeridos o ônus de provar a legalidade das transferências impugnadas no pedido inicial, sendo certo que as instituições financeiras possuem meios de impedir a celebração de operações suspeitas, mediante confirmação junto aos clientes, o que não fora feito no caso em tela.

Ressalte-se que pelos documentos de fls. 75/87 as movimentações da autora não eram de valores expressivos, sendo que os débitos seguidos de mais de dez mil reais poderiam e deveriam ter sido detectados pelo sistema de segurança do réu.

Pontue-se que a disseminação do uso de cartões magnéticos, senhas e transações pela internet e/ou outros meios eletrônicos ocorreu não só para facilitar a vida do

cliente, mas e, essencialmente, para atender à comodidade dos bancos e seus interesses econômicos, reduzindo os custos de sua própria atividade.

Em resumo, quem tem o bônus, que tenha o ônus.

Repita-se que a responsabilidade dos bancos é objetiva e decorre do risco atividade, devendo suportar os riscos das fraudes e delitos levados a efeito contra seus correntistas (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

Dessa maneira, no presente caso, não tendo a parte ré se desincumbido quanto comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC), de rigor a declaração de nulidade das transações impugnadas, devendo os réus procederem à devolução da quantia subtraída, na forma simples, porque ausente comprovação de má-fé, e solidariamente ante a falha nos sistemas de segurança.

Em relação aos danos morais eu vislumbro a ocorrência. A Lei não estabelece valores para o caso de reconhecimento de danos morais, deixando a fixação da indenização ao prudente arbítrio do Magistrado que, para tanto, deve levar em consideração as circunstâncias de cada caso. Necessários alguns esclarecimentos quanto à fixação do valor da indenização.

Quando se fala em indenização por danos morais, se fala em consolação e não em compensação (literalmente), embora haja certa compensação na indenização por aquele dano, uma vez que diz respeito à integridade física, à liberdade sexual, ao sofrimento psíquico ou moral, à dor, à angústia, à humilhação, à honra, ao decoro, ao ego, à liberdade de orientação sexual, etc.

Assim, considerando as circunstâncias do caso em tela, hei por bem fixá-la no importe de R\$1.900,00 (mil e novecentos reais).

Por fim, afasto o pedido de declaração de inexistência de débito, pois os documentos coligidos pela autora não demonstram a contratação de empréstimo e a cobrança de parcelas.

Por estas razões e tudo mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por Priscila Navarro Lopes em face de Itaú Unibanco S.A e Banco C6 e condeno os réus:

1) à restituição da quantia de R\$12.000,00 (doze mil reais); o valor deverá ser acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a data das transações (07/12/2021 - fls. 78/87) e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação;

2) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$1.900,00 (mil e novecentos reais), acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir da sentença, e juros de mora 1% ao mês, a partir da citação;

JULGO, ainda, EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como com honorários de advogado da parte adversa, ora fixados em: (a) 10% sobre valor da condenação ao advogado da parte autora; e (b) R\$1.000,00 (um mil reais) ao advogado da parte ré, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º do CPC.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil). Mesmo sem elas, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil).

Para fins de recurso, deverá ser recolhido o preparo no importe de 4% sobre o valor da condenação, se houver, ou caso não haja, ou não seja possível desde logo apurar o montante, sobre o valor atualizado da causa.

Se for o caso, fixo os honorários advocatícios no máximo da tabela vigente do convênio PGE/OAB, devendo, após o trânsito em julgado, ser expedida a respectiva certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se provocação da parte interessada, em cartório, por 30 dias.

Em caso de cumprimento de sentença, deverá proceder ao cadastramento da petição como incidente, contendo nome completo, CPF ou CNPJ das partes, e demonstrativo do

débito atualizado com o 1. índice de correção monetária adotado; 2. juros aplicados e respectivas taxas; 3. termos inicial e final utilizados; 4. periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso; 5. especificação de descontos (requisitos do art. 524 do CPC/2015).

Decorrido o prazo sem providências, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Caetano do Sul, data à margem.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA